

山东省工商行政管理局 行政处罚决定书

鲁工商公处字〔2018〕第2号

当事人：

1、日照方大有限责任会计师事务所

统一社会信用代码：91371100705819972J

住所：山东省日照市东港区北京路218号(王府花园5幢01单元302号)

2、日照益同有限责任会计师事务所

统一社会信用代码：91371100733698901K

住所：山东省日照市东港区昭阳路21号(瑞园名城006幢1单元407号)

3、日照正和会计师事务所有限公司

统一社会信用代码：913711027207280593

住所：日照市北京路王府大街207号

4、日照东业会计师事务所(普通合伙)

统一社会信用代码：913711007752722472

主要经营场所：日照市天津路中段

5、日照实信会计师事务所有限公司

统一社会信用代码：91371102793927972H

住所：日照市黄海一路 33#

6、日照天健联合会计师事务所(普通合伙)

统一社会信用代码：91371102MA3CYH2X8W

主要经营场所：山东省日照市东港区海曲东路

7、日照大洋有限责任会计师事务所

统一社会信用代码：91371100740975647B

住所：日照市北京路 188 号

8、日照华峰有限责任会计师事务所

统一社会信用代码：9137112149457410XU

住所：五莲县城富强路 63 号

9、山东宏德会计师事务所(普通合伙)

统一社会信用代码：91371100591356067D

主要经营场所：日照天津路北郑州路东（天津路 61 号碧海房产办公六楼）

10、日照正阳有限责任会计师事务所

统一社会信用代码：91371102720760200J

住所：日照市兴海路南侧 94 号

11、日照朝阳联合会计师事务所

统一社会信用代码：91371102797320318J

主要经营场所：山东省日照市东港区兴业世纪城(北京路中段)

12、山东君楷会计师事务所(普通合伙企业)

统一社会信用代码：91370102MA3D22ME51

主要经营场所：历下区文化东路 29 号东旺家园 2 号楼 4-101 号

13、山东舜天信诚会计师事务所有限公司莒县分所

统一社会信用代码：91371122660174743D

营业场所：山东省日照市莒县城区青年北路西侧；

14、新联谊会计师事务所有限公司日照分所（已注销）

2014 年 8 月，本局在获工商总局授权调查临沂市注册会计师行业自律委员会 25 家会员单位涉嫌行业垄断案件的过程中，发现日照市注册会计师行业存在与临沂市相似的涉嫌违法行为。2014 年 9 月 10 日，本局同时启动了对日照市注册会计师行业相关情况的调查。经查，日照市 14 家会计师事务所（以下简称“当事人”）组成“日照市注册会计师行业自律委员会”（未进行社会团体登记，以下简称“日照自律委员会”），全体会员单位达成了一系列协议，其中有关内容涉嫌垄断，限制了日照市会计师事务所的正常竞争。本局认为有关情况属实，遂向工商总局上报日照自律委员会会员单位涉嫌垄断协议的情况。2016 年 3 月，工商总局下发《关于授权山东省工商行政管理局立案查处日照市注册会计师行业自律委员会及其会员单位涉嫌垄断行为的决定》（工商竞争字〔2016〕33 号），授权本局查办日照自律委员会会员单位涉嫌垄断协议案。经局领导批准，本局于 2016 年 4 月 5 日对日照自律委员会会员单位涉嫌行业垄断行为立案查处。

经查，当事人于 2010 年 12 月 14 日举行了《日照市会计师事

务所行业自律公约》签约仪式，2011 年 3 月开始进行业务收入统筹分配，各单位将其本地审计、验资等相关业务收入交纳至统一的专用银行账户，再按照提前约定好的指标对各单位收入进行重新分配。统筹方案内容节选：“统筹办法业务范围为：（一）审查企业会计报表，出具审计报告（包括企业年检审计报告）；（二）验证企业资本，出具验资报告；（三）办理企业合并、分立、清算事宜中的审计服务，出具有关报告；（四）法律法规规定的其他审计业务”。全体会员单位同意按照以下方式对业务统筹部分予以分配：“（一）各所分配比例按自律委员会通过的决议执行。（二）统筹分配：1、每月自律委员会各成员所按统筹比例及时上交统筹款，扣除 2%公用费用后各成员按当年指标折算系数计算分配。折算系数为：各所业务分配金额/总业务分配额 $\times 100\%$ 。2、隔月发放 80%，隔二个月发放 20%”。

2012 年 10 月，山东宏德会计师事务所加入日照自律委员会；2013 年 5 月，新联谊会计师事务所有限公司日照分所加入日照自律委员会，后加入的 2 家会员单位也参与了业务收入统筹分配行为。

2012 年 4 月，在日照市莒县辖区执业的山东君楷会计师事务所和山东舜天信诚会计师事务所有限公司莒县分所与日照实信会计师事务所有限公司莒县业务分部（未注册分公司）作为会员单位开始共同参加日照自律委员会会议。2012 年 5 月，经日照自律委员会全体会员单位共同商议并达成《莒县业务统筹分配办法》，约定由以上 3 家会员单位承揽日照莒县相关业务，莒县以外会员

单位办理莒县业务，70%的业务统筹金额由莒县会员单位协议分配。3家会员单位将日照莒县相关业务收入交纳至日照自律委员会专用账户后，按照事先约定的比例仅由这3家会员单位进行单独分配。

2014年6月以后，各会员单位停止交纳收入统筹款，2014年7月，莒县3家会员单位协商，退还了统筹分配期间的收入统筹款。2016年5-7月，日照自律委员会除莒县3家之外的11家会员单位协商后，退还了统筹分配期间的收入统筹款。

上述事实主要有以下证据证实：

证据一：当事人的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，证明了当事人的主体资格；

证据二：当事人参与的相关会议资料、会议纪要、会议签字、文件汇编等，证明了当事人参与达成并实施涉案垄断协议的事实；

证据三：当事人达成的《业务收入统筹分配实施办法》《业务检查、统筹、分配实施细则》《莒县业务统筹分配办法》，以及从日照自律委员会提取的业务收入统筹分配计算表、统筹分配表、银行对账单，证明了涉案垄断协议划分市场，限制经营者正常经营的事实；

证据四：对当事人的现场检查笔录、询问笔录以及当事人对涉案问题的情况说明等，证明了涉案垄断协议划分市场，限制经营者正常竞争营收的事实；

证据五：当事人交纳和分得业务收入统筹款的会计记录、收付款单据、会计账目说明等，证明了当事人参与垄断协议并因此

被限制正常竞争营收的事实；

证据六：当事人 2013-2015 年的资产负债表、利润表，证实了当事人的经营情况；

证据七：莒县 2012.7-2014.6 统筹调整计算表、日照自律委员会遗留问题处理方案、2016 年 5 月-7 月日照自律委员会专用账户客户交易电子回单，证明了当事人退还之前缴纳的统筹款并停止收入再分配的事实。

以上证据，均由当事人或相关责任人签字或盖章确认并查证属实。

本局认为，我国实行的是社会主义市场经济体制，鼓励市场主体之间依法自由平等竞争，《反垄断法》保护的亦是市场公平竞争。在正常的市场竞争状态下，经营者所取得的收入应当与其经营情况成正比，这是经营者参与市场竞争的直接动机，相关市场也因此得以有序发展。当事人作为平等的市场经营主体，在相关业务方面应存在公平竞争关系，共同达成并实施《业务收入统筹分配实施办法》《业务检查、统筹、分配实施细则》《莒县业务统筹分配办法》，将相关收入进行整合并按照以前年度市场份额等指标重新划分，虽辩称其本意是为促进行业自律，但实质上却把通过正常竞争而扩大了市场份额的经营者收入划分给了其他具有竞争关系的经营者，直接导致了多劳而不多得，少劳却可以获得补偿。这种显失公平的做法，不仅不能促进行业自律，反而损害了行业内通过正常竞争而获得发展成果的经营者利益，无法实现行业内公平竞争的最终目的，削弱了经营者参与市场竞争的积极性，

破坏了相关行业的公平竞争秩序，不利于提高经济运行效率、激发市场主体活力。

日照市莒县作为日照市行政辖区的一部分，经营者在该区域内开展相关业务具有平等竞争的权利，但当事人以共同商定的方式达成《莒县业务统筹分配办法》，将莒县单独划分为一个区域市场，人为的将自律委员会会员单位划分为莒县本地和莒县以外。约定只有莒县本地 3 家会员单位单独对莒县区域内相关业务进行统筹分配，莒县以外会员单位办理莒县业务，70%的业务统筹金额由莒县会员单位协议分配。以上做法阻碍了区域外经营者参与该区域竞争活动的动力和积极性，具有《反垄断法》所禁止行为的典型特征。

综上，本局认为当事人的行为涉嫌违反了《反垄断法》第十三条第一款：“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（三）分割销售市场或者原材料采购市场”的相关规定，构成分割销售市场的行为。

日照方大有限责任会计师事务所作为会长单位，在日照自律委员会中承担召集并主持自律委员会会议、对会员单位进行沟通协调等领导责任，其他会员单位作为业务收入统筹分配参与者，承担一般责任。鉴于当事人在 2014 年 6 月后已停止交纳收入统筹款，在本局 2014 年 9 月启动调查时能够积极配合执法工作，日照方大有限责任会计师事务所作为会长单位在本局启动调查后能够充分认识到相关行为涉嫌违法，积极带领全体会员单位正确学习和认识《反垄断法》，并于 2016 年 5-7 月主动将尚未分配的

收入统筹款项退还。依据《行政处罚法》第二十七条和《山东省工商行政管理机关规范行政处罚自由裁量权办法》第十二条的规定，当事人符合从轻处罚的情形。

本局依据《反垄断法》第四十六条第一款“经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款”的规定，对 13 家日照自律委员会会员单位（新联谊会会计师事务所有限公司日照分所已于 2016 年 12 月 29 日注销）责令停止违法行为，决定处罚如下：

1、日照方大有限责任会计师事务所，处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一一点五的罚款 60,466 元；

2、日照益同有限责任会计师事务所，处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 39,173 元；

3、日照正和会计师事务所有限公司，处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 32,549 元；

4、日照东业会计师事务所(普通合伙)，处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 38,055 元；

5、日照实信会计师事务所有限公司，处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 53,354 元；

6、日照天健联合会计师事务所(普通合伙)，处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 35,936 元；

7、日照大洋有限责任会计师事务所，处以 2013 年度统筹相

关业务销售额百分之一的罚款 40,951 元;

8、日照华峰有限责任会计师事务所, 处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 17,142 元;

9、山东宏德会计师事务所(普通合伙), 处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 6,125 元;

10、日照正阳有限责任会计师事务所, 处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 38,151 元;

11、日照朝阳联合会计师事务所, 处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 29,518 元;

12、山东君楷会计师事务所(普通合伙企业), 处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 9,695 元;

13、山东舜天信诚会计师事务所有限公司莒县分所, 处以 2013 年度统筹相关业务销售额百分之一的罚款 12,411 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内, 到本局开具《山东省非税收入通用票据》, 通过山东省政府非税收入代收银行缴纳罚款。当事人逾期不履行行政处罚决定的, 本局将按照《行政处罚法》第五十一条规定, 依法采取下列措施: (一) 到期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额的百分之三加处罚款; (二) 申请法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定, 可自收到本行政处罚决定书之日起六十日内, 向国家市场监督管理总局或山东省人民政府申请行政复议, 也可自收到本行政处罚决定书之日起六个月内, 向济南市历下区人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间, 本处罚决定

不停止执行，法律另有规定的除外。

依据《企业信息公示暂行条例》等有关规定，当事人应当自收到行政处罚的信息形成之日起 20 个工作日内，通过企业信用信息公示系统向社会公示，未及时履行公示义务的，本局责令限期履行，限期内仍不履行的，列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示。

山东省工商行政管理局

2018 年 5 月 7 日

主送：当事人。

本局：局领导，办公室、法规处、公平交易局，存档。
